



PUTUSAN

Nomor 102 K/Pid.Sus/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belawan, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama : **RIZAL;**
Tempat Lahir : Pulau Simardan;
Umur/Tanggal Lahir : 47 Tahun/21 Februari 1971;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Komplek Mujur Lk.IV Tanjung Balai Kota III,
Kecamatan Tanjung Balai Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nakhoda Kapal KM. Sentral Rezeki II;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 7 Juli 2017 sampai dengan tanggal 15 November 2017;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Medan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu : diatur dan diancam dalam Pasal 85 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan; Atau;

Dakwaan Kedua : diatur dan diancam dalam Pasal 98 *juncto* Pasal 42 ayat (3) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belawan tanggal 24 Agustus 2017 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 102 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Rizal bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang berada di kapal penangkap ikan yang tidak sesuai dengan ukuran, atau standar yang ditetapkan, alat penangkap ikan yang tidak sesuai dengan persyaratan, atau standar yang ditetapkan untuk tipe alat tertentu dan atau alat penangkapan ikan yang dilarang” Pasal 85 *Juncto* Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rizal dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan, dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) unit Kapal ikan KM. Sentral Rezeki II GT. 30;
Dirampas untuk Negara;
 - 2) 1 (satu) buah kemudi utama;
 - 3) 1 (satu) unit Kompas Magnet;
 - 4) 1 (satu) unit GPS Navigator Model AE 32 Nomor Seri 20732100601C;
 - 5) 1 (satu) unit Radio Transmitter IC.2100 FM Transceiver Merk ICON;
 - 6) 1 (satu) unit GPS echo sounder Merk MMEC Ploter;
 - 7) 1 (satu) lembar Asli SIPI dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara Nomor 523.3a/0556-J/08.4.0.1/VIII/2016, tanggal 22 Juli 2016;
 - 8) 1 (satu) lembar Asli SIUP dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara Nomor 523.3a/0545-J/IUP/2015, berlaku tanggal 7 September 2015 sampai dengan 6 September 2035;
 - 9) 1 (satu) lembar asli Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan Nomor PK.001/26/11/KSOP.PC-16;
 - 10) 1 (satu) lembar asli Pas Besar 17 Oktober 2013;

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 102 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) 1 (satu) lembar asli Surat Ukur Dalam Negeri Nomor 2802/PPb tanggal 30 Desember 2011;
- 12) 1 (satu) lembar asli SPB Nomor 373/09-VII/C/2016 tanggal 9 Juli 2016;
- 13) 1 (satu) lembar asli SLO Kapal Perikanan Nomor TBA IV.16.10112 tanggal 9 Juli 2016;
- 14) 4 (empat) set Jaring Trawl sebagai alat tangkap di kapal;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1) 1 (satu) lembar asli KK Nakhoda Kapal Nomor PK. 305/05/14/ KSOP.Tba-13 tanggal 26 Mei 2013 atas nama Rizal;
- 2) 1 (satu) lembar asli KK KKM Kapal Nomor AL.405/14/ ADP.Tba-05 tanggal 19 Agustus 2005 atas nama Parmohonan Harahap;
Dikembalikan kepada yang berhak (Terdakwa);
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 10/Pid.Sus.Prk/2017/PN.Mdn tanggal 28 Agustus 2017 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rizal telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang berada di kapal penangkap ikan, yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan, dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
3. Menetapkan apabila denda tersebut di atas tidak dibayar, akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 102 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan, agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Kapal ikan KM. Sentral Rezeki II GT. 30;
- 1 (satu) buah kemudi utama;
- 4 (empat) set Jaring Trawl, 1 (satu) unit GPS Navigator Model AE 32 Nomor Seri 20732100601C;
- 1 (satu) unit GPS echo sounder Merk MMEC Ploter;
- 1 (satu) unit Radio Transmitter IC.2100 FM Transceiver Merk Icon;
- 1 (satu) unit Kompas Magnet;
- Dokumen Kapal berupa:
 - 1 (satu) lembar Asli SIPI dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara Nomor 523.3a/0556-J/08.4.0.1/VIII/2016, tanggal 22 Juli 2016;
 - 1 (satu) lembar Asli SIUP dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara Nomor 523.3a/0545-J/IUP/2015, berlaku tanggal 7 September 2015 sampai dengan 6 September 2035;
 - 1 (satu) lembar asli Pas Besar 17 Oktober 2013;
 - 1 (satu) lembar asli Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan Nomor PK.001/26/11/KSOP.PC-16;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Ukur Dalam Negeri Nomor 2802/PPb tanggal 30 Desember 2011;
 - 1 (satu) lembar asli SPB Nomor 373/09-VII/C/2016 tanggal 9 Juli 2016;
 - 1 (satu) lembar asli SLO Kapal Perikanan Nomor TBA IV.16.10112 tanggal 9 Juli 2016;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) lembar asli SKK Nakhoda Kapal Nomor PK. 305/05/14/ KSOP.Tba-13 tanggal 26 Mei 2013 atas nama Rizal;
 - 1 (satu) lembar asli SKK KKM Kapal Nomor AL.405/14/ ADP.Tba-05 tanggal 12 Agustus 2015 atas nama Parmohonan Harahap;

Dikembalikan kepada pemiliknya;

7. Membebaskan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 102 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 628/Pid.Sus.PRK/2017/PT.MDN tanggal 27 September 2017 yang amar selengkapannya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 28 Agustus 2017 Nomor 10/Pid.Sus.PRK/2017/PN MDN yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa Rizal tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Nakhoda Kapal Perikanan yang tidak memiliki surat persetujuan berlayar" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Kapal ikan KM. Sentral Rezeki II GT. 30;
 - 1 (satu) buah kemudi Utama;
 - 4 (empat) set Jaring Trawl, 1 (satu) unit GPS Navigator Model AE 32 Nomor Seri 20732100601C;
 - 1 (satu) unit GPS echo sounder Merk MMEC Ploter;
 - 1 (satu) unit Radio Transmitter IC.2100 FM Transceiver Merk ICON;
 - 1 (satu) unit Kompas Magnet;
 - Dokumen Kapal berupa:
 - 1 (satu) lembar Asli SIPI dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara Nomor 523.3a/0556-J/08.4.0.1/VIII/2016, tanggal 22 Juli 2016;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 102 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Asli SIUP dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara Nomor 523.3a/0545-J/IUP/2015, berlaku tanggal 7 September 2015 sampai dengan 6 September 2035;
- 1 (satu) lembar asli Pas Besar 17 Oktober 2013;
- 1 (satu) lembar asli Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan Nomor PK.001/26/11/KSOP.PC-16;
- 1 (satu) lembar asli Surat Ukur Dalam Negeri Nomor 2802/PPb tanggal 30 Desember 2011;
- 1 (satu) lembar asli SPB Nomor 373/09-VII/C/2016 tanggal 09 Juli 2016;
- 1 (satu) lembar asli SLO Kapal Perikanan Nomor TBA IV.16.10112 tanggal 9 Juli 2016;
- 1 (satu) lembar asli SKK Nakhoda Kapal Nomor PK. 305/05/14/KSOP.Tba- 13 tanggal 26 Mei 2013 atas nama Rizal;
- 1(satu) lembar asli SKK KKM Kapal Nomor AL.405/14/ADP.Tba- 05 tanggal 12 Agustus 2015 atas nama Parmohonan Harahap;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui Terdakwa;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 7/Akta-Kasasi.Pid.Sus-PRK/2017/PN.Mdn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Oktober 2017, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belawan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 24 Oktober 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belawan tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 26 Oktober 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 102 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belawan pada tanggal 11 Oktober 2017 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Oktober 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 26 Oktober 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) telah keliru dalam menerapkan hukum, mengadili tidak berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan mengadili tidak berdasarkan ketentuan Hukum Acara Pidana yang berlaku;

Bahwa menurut Putusan Pengadilan Negeri, Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan melanggar Pasal 85 *juncto* Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, akan tetapi Pengadilan Tinggi berpendapat lain bahwa Terdakwa melanggar Pasal 98 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009;

Bahwa meskipun dakwaan yang diajukan secara alternatif, sebagai Pengadilan Tingkat Banding *Judex Facti* sudah seharusnya mempertimbangkan dimana kesalahan putusan Pengadilan Negeri, sehingga *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) berpindah ke Pasal 98 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009;



Bahwa menurut keterangan para saksi, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang-barang bukti jelas perbuatan Terdakwa ketika ditangkap dan digeledah telah membawa di atas kapalnya 4 (empat) unit alat tangkap Hela/Trawl alat yang dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 85 *juncto* Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 628/Pid.Sus.PRK/2017/PT.MDN tanggal 27 September 2017 yang membatalkan Putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 10/Pid.Sus.Prk/ 2017/PN.Mdn tanggal 28 Agustus 2017 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Bahwa Terdakwa dalam mengoperasikan kapal ikan menggunakan alat penangkap ikan yang dilarang oleh undang-undang;
2. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan kerusakan biota & populasi ikan serta habitat dan ekosistem perairan;

Keadaan yang meringankan:

1. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
2. Bahwa Terdakwa merupakan kepala rumah tangga dan masih menanggung beban keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terdakwa berpendidikan rendah, sehingga perlu dilakukan pembinaan lebih lanjut;

4. Bahwa, sewaktu ditangkap Terdakwa tidak sedang melakukan penangkapan ikan dan tidak lagi menggunakan Jaring Trawl;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 85 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BELAWAN** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 628/Pid.Sus.PRK/2017/PT.MDN tanggal 27 September 2017 yang membatalkan Putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 10/Pid.Sus.Prk/ 2017/PN.Mdn tanggal 28 Agustus 2017;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa Rizal telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang berada di kapal penangkap ikan, yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 102 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Kapal ikan KM. Sentral Rezeki II GT. 30;
 - 1 (satu) buah kemudi Utama;
 - 4 (empat) set Jaring Trawl, 1 (satu) unit GPS Navigator Model AE 32 Nomor Seri 20732100601C;
 - 1 (satu) unit GPS echosounder Merk MMEC Plotter;
 - 1 (satu) unit Radio Transmitter IC.2100 FM Tranceiver Merk ICON;
 - 1 (satu) unit Kompas Magneet;
 - Dokumen Kapal berupa:
 - 1 (satu) lembar Asli SIPI dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara Nomor 523.3a/0556-J/08.4.0.1/VIII/ 2016, tanggal 22 Juli 2016;
 - 1 (satu) lembar Asli SIUP dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara Nomor 523.3a/0545-J/IUP/2015, berlaku tanggal 7 September 2015 sampai dengan 6 September 2035;
 - 1 (satu) lembar asli Pas Besar 17 Oktober 2013;
 - 1 (satu) lembar asli Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan Nomor PK.001/26/11/KSOP.PC-16;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Ukur Dalam Negeri Nomor 2802/PPb tanggal 30 Desember 2011;
 - 1 (satu) lembar asli SPB Nomor 373/09-VII/C/2016 tanggal 9 Juli 2016;
 - 1 (satu) lembar asli SLO Kapal Perikanan Nomor TBA IV.16.10112 tanggal 9 Juli 2016;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) lembar asli SKK Nakhoda Kapal Nomor PK. 305/05/14/ KSOP.Tba-13 tanggal 26 Mei 2013 atas nama Rizal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli SKK KKM Kapal Nomor AL.405/14/ADP.Tba-05 tanggal 12 Agustus 2015 atas nama Parmohonan Harahap;

Dikembalikan kepada pemiliknya;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **20 Februari 2018** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Sri Endang Teguh Asmarani, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd./ Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Ttd./ Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ttd./ Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd./ Istiqomah Berawi, S.H., M.H.

Untuk salinan

Mahkamah Agung R.I.

a.n

Panitera Muda Pidana Khusus,

H. SUHARTO, S.H., M.Hum.

NIP. 19600613 198503 1 002

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 102 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)